

м. Тернопіль

« ____ » _____ 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, в особі директора Яцунського Тараса Петровича, що діє на підставі Статуту, та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАЇНА БУДСЕРВІС», в особі директора Бурштина Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту, та іменується в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, разом іменуються «Сторони» уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов'язання на свій ризик, власними силами та засобами виконати у встановлений строк будівельні роботи на об'єкті: **«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП «Золочівська ЦРЛ» на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області»** (ДК 021:2015 код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), далі «Об'єкт», а Замовник зобов'язується прийняти результат виконаних робіт та оплатити його, згідно з умовами Договору.

1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику визначені проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, яка є складовою даного Договору. Склад, обсяги та вартість робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт залежно від реального фінансування видатків.

1.3. Вартість робіт визначається згідно договірної ціни у відповідності до проектно-кошторисної документації.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Надавати Підряднику вказівки щодо виконання робіт.

2.1.2. Вимагати від Підрядника виконання робіт у передбачений Договором строк та належним чином.

2.1.3. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання, відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

2.1.4. Вносити зміни і доповнення щодо складу, обсягу і вартості робіт.

2.1.5. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань Підрядником Замовник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, повідомивши про це Підрядника у строк 10 днів.

2.1.6. Інші права передбачені нормативними та законодавчими актами.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Оплатити виконані Підрядником роботи за рахунок та в межах виділених коштів із врахуванням умов Розділу 5 цього Договору.

2.2.2. Сприяти Підряднику у виконанні робіт в порядку та на умовах передбачених даним Договором.

2.3. Підрядник зобов'язується:

2.3.1. Не пізніше, як за три дні письмово повідомити Замовника про початок виконання робіт.

2.3.2. Вчасно та якісно, згідно діючих норм і правил, в обсязі та в термін, передбачений даним Договором, виконати роботи зазначені в п.1.1. Договору.

2.3.3. Суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання робіт.

2.3.4. Координувати діяльність субпідрядних організацій, у випадку їх залучення.

2.3.5. Інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають їх виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

2.3.6. Якщо виникла необхідність виконання додаткових робіт, своєчасно повідомити та погодити це із Замовником. Виконання додаткових робіт оформляється дефектним актом з відповідними кошторисним розрахунками, наданими Підрядником.

2.3.7. Забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, умови режиму на Об'єкті та дотримання вимог щодо техніки безпеки і охорони навколишнього середовища, тощо.

2.3.8. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені нормативними та законодавчими актами.

2.4. Підрядник має право:

2.4.1. Залучати при необхідності до виконання робіт субпідрядні організації.

2.4.2. Повідомити Замовника про те, що у випадку виконання їх вказівок це призведе до загрози придатності, зниження якості виконаних робіт чи порушення технологічного процесу.

2.4.3. У разі погодження з Замовником виконання додаткових робіт, вимагати їх оплати.

2.4.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання, відшкодування збитків за наявності істотних порушень Замовником умов Договору.

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Даний Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2024 року.

4. ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ЇХ ПРИЙМАННЯ

4.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи, зазначені у п.1.1. Договору, без недоліків та зауважень до 31.12.2024 року.

4.2. Роботи зазначені в п.1.1. даного Договору виконуються з матеріалів Підрядника, який несе відповідальність за їх якість та у відповідності до діючих будівельних норм і правил.

4.3. Підрядник приступає до виконання робіт після отримання дозвільних документів згідно чинного законодавства.

4.4. Транспортування матеріалів і вивезення будівельного сміття є обов'язковим для Підрядника та входить в кошторисну вартість.

4.5. Замовник приймає від Підрядника повністю відремонтований Об'єкт, без недоліків та дефектів.

4.6. Якщо при прийманні робіт будуть виявлені недоліки, що не впливають на належну експлуатацію Об'єкта, то акти приймання виконаних робіт підписуються, а на недоліки складається акт (за участю Підрядника та Замовника) з визначенням терміну їх усунення.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість робіт за даним Договором визначається в сумі: **1 181 894,06 грн.** (один мільйон сто вісімдесят одна тисяча вісімсот дев'яносто чотири гривні 06 копійок), у тому числі ПДВ 196 982,34 грн. (сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дві гривні 34 копійки). Ціни на Роботи встановлюються в національній валюті України.

5.2. Вартість робіт за даним Договором може бути змінена за взаємною згодою сторін.

5.3. Оплату за виконані роботи Замовник проводить Підряднику на підставі підписаних Підрядником і Замовником актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість форми КБ-3, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 15 банківських днів з дати їх підписання, в межах бюджетних призначень, відповідно до плану фінансування виконання робіт, що оформляється додатком до Договору і є його невід'ємною частиною.

5.4. Замовник може надавати Підряднику аванс в розмірі не більше 30 відсотків вартості Договору на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій виробів тощо шляхом спрямування коштів на рахунки Підрядника терміном до трьох місяців. Після вказаного терміну невикористані Підрядником суми авансу повертаються Замовнику.

5.5. Підрядник має право закупити необхідні для виконання робіт вироби, конструкції чи матеріали, забезпечити їх безкоштовне зберігання та врахування їх вартості у складі незавершених конструктивних елементів і видів будівельних робіт або їх частин.

6. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА

6.1. Підрядник гарантує можливість безперервної та належної експлуатації Об'єкта протягом 5 років з моменту підписання акту приймання виконаних робіт або з моменту ліквідації недоліків.

6.2. Протягом гарантійного терміну експлуатації Об'єкта недоліки, зумовлені неякісним виконанням робіт, усуваються Підрядником за свої власні кошти.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Підрядник несе відповідальність за правильність застосування норм витрат, списання матеріальних ресурсів, розробку калькуляцій, кількість, якість матеріалів та об'єми виконаних робіт. Неякісно виконані роботи підлягають виправленню Підрядником за його рахунок. Підрядник, у разі залучення субпідрядних організацій, відповідає перед Замовником за результат їх роботи.

7.2. Якщо під час приймання виконаних робіт виявлені недоліки, то вони усуваються Підрядником за його рахунок. Відповідальність за неякісне виконання робіт та бездіяльність, які призвели до аварійної ситуації чи пошкоджень несе Підрядник.

7.3. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

7.5. Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.6. Підрядник у разі порушення строку встановленого п.4.1. Договору сплачує пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт зазначеної у п.5.1. Договору з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а у разі отримання авансу, при порушенні строку встановленого п.5.4. Договору, повертає Замовнику невикористану суму авансу з урахування індексу інфляції та сплачує пеню у розмірі 0,1% від непервернутої суми авансу за кожен день з дня отримання коштів.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час його укладання та виникли поза волею сторін, в тому числі стихійні лиха та виняткові погодні умови, аварії, катастрофи, епідемії, епізоотії, військові дії, збройні конфлікти, блокади, загальна військова мобілізація, акти тероризму, диверсії, масові заворушення, страйки, аварії, протиправні дії третіх осіб, пожежі, захоплення підприємств тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є сертифікат про форс-мажорні обставини, виданий регіональною торгово-промисловою палатою або Торгово-промисловою палатою України, або документ, виданий іншим уповноваженим на це органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей договір.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. У випадках не передбачених даним Договором Сторони керуються нормами чинного законодавства.

9.2. Розбіжності, що виникають в ході виконання цього Договору, вирішуються за згодою Сторін, якщо її не буде досягнуто, в судовому порядку.

9.3. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни до даного Договору.

9.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених вимогами ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 8) продовження дії договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році.

9.6. Даний Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено самою додатковою.

9.8. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

9.9. Підрядник надає згоду Замовнику на обробку своїх персональних даних і зобов'язується при їх зміні надавати у найкоротший термін уточнену інформацію та відповідні документи.

9.10. Персональні дані Підрядника, які стануть відомі внаслідок ведення господарської діяльності будуть введені у базу даних Замовника і будуть використані та захищені згідно вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

9.11. При зміні банківських реквізитів Сторони повідомляють одна одну у письмовій формі без укладення відповідних додаткових угод.

10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

10.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

10.1.1. Додаток №1 – Договірна ціна

10.1.2. Додаток №2 – Календарний графік виконання робіт.

10.1.3. Додаток №3 – План фінансування виконання робіт.

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство

«Золочівська центральна районна лікарня»

Золочівської міської ради Золочівського району
Львівської області

80700, Львівська обл., м. Золочів,

вул. Коновальця Є., 48

ЄДРПОУ 01996272

ПІН 019962713192

р/р UA418201720344341012400019644

в УДКСУ у Львівській області

МФО 820172

Директор

_____ Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

М.П.

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Країна Будсервіс»

46005, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, буд. 106 А

код ЄДРПОУ 42141004

р/р UA 98 305299 00000 26001033303550

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

р/р UA 138201720355959600000710262 в ДКСУ м. Київ

Тел./факс. 097 95 33 877,

e-mail: krayina.budservis.tender@gmail.com;

Директор



Володимир БУРШТИН

Замовник КНП "Золочівська центральна районна лікарня" Золочівської міської ради
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Країна Будсервіс"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області, що здійснюється в 2024 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 30 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	797,98513 109,98869 686,96747 1,02897 60,46679 -	797,98513 109,98869 686,96747 1,02897 60,46679 -	- - - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом Прибуток	108,31200 966,76392 12,03039	- 858,45192 12,03039	108,31200 108,31200 -

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	6,11741	-	6,11741
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	984,91172	870,48231	114,42941
12		Разом договірної ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціна в т.ч. зворотні суми:	984,91172 196,98234 1181,89406	870,48231 - -	114,42941 196,98234 -

Керівник підприємства
(організації) замовника

____ Т.П.Яцунський



В.М. Бурштин

Календарний графік виконання робіт
по об'єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП «Золочівська ЦРЛ» на вул.Коновальця Є., 48 в м.Золочеві Львівської області»
(ДК 021:2015 код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

НАЗВА РОБІТ	Строки виконання				
	2024 рік				
	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
Підготовчі роботи					
Улаштування системи вентиляції					
Улаштування системи пожежної сигналізації					
Завершальні роботи					

ЗАМОВНИК:
Директор
КНП «Золочівська ЦРЛ»

Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

ПІДРЯДНИК:
Директор
ТОВ «КРАІНА БУДСЕРВІС»

Володимир БУРШТИН



Додаток № 3
до договору № 26-24
від «__» _____ 2024 р.

План фінансування виконання робіт:
по об'єкту
«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2)
із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП «Золочівська ЦРЛ» на вул.Коновальця Є.,
48 в м.Золочеві Львівської області»

Назва об'єкту будівництва	Фінансування в 2024 році						
	Загальна вартість, грн.	в тому числі по періодам, грн.:					
		липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП «Золочівська ЦРЛ» на вул.Коновальця Є., 48 в м.Золочеві Львівської області»	1181894,06	529416,00	132354,00	132354,00	132354,00	132354,00	123062,06

ЗАМОВНИК:
Директор
КНП «Золочівська ЦРЛ»

_____Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

ПІДРЯДНИК:
Директор
ТОВ «КРАЇНА БУДСЕРВІС»

_____Володимир БУРШТИН